

■ ■ GUIA PRÁTICO

ESCRITURA PÚBLICA DE INVESTIDURA

Porção de terra inservível ao Poder Público alienada ao particular

1º OFÍCIO DE JUSTIÇA DE RIO DAS OSTRAS

NOTAS | PROTESTO | REGISTRO CIVIL — Rio das Ostras/RJ

■ Rua Luiza Viana, 87 – Centro, Rio das Ostras/RJ

■ 1oficioriostras@gmail.com | ■ www.cartorioderiodasostras.com.br

■ @cartorioderiodasostras | ■ Seg–Sex: 09h–17h | Sáb/Dom/Fer: 09h–12h (plantão)

■ ■ AVISO IMPORTANTE: Este guia tem caráter meramente INFORMATIVO e EDUCATIVO, podendo conter imprecisões ou estar desatualizado em face de alterações legislativas. NAO substitui orientação jurídica especializada. Consulte sempre um(a) ADVOGADO(A) habilitado(a) para análise do seu caso concreto. O cartório NAO se responsabiliza por decisões tomadas exclusivamente com base neste material.

■ O QUE É A ESCRITURA DE INVESTIDURA?

A **Escritura de Investidura** é o instrumento público pelo qual o **Poder Público** (Município, Estado ou União) aliena ao particular uma pequena porção de terra pública considerada **inservível** — ou seja, sem utilidade para o ente público —, geralmente sobra de logradouro, de desafetação de bem dominical ou área remanescente de obra. Após a escritura lavrada no Tabelionato de Notas, o título é levado ao Cartório de Registro de Imóveis (RI) para abertura de matrícula.

■ **Base Legal:** Lei nº 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações) — art. 76, §5º | Art. 22 da Lei nº 9.636/1998 | DL 9.760/1946 | Lei nº 13.465/2017 (Reurb) | Código Civil arts. 96, 98, 99, 100 e 1.228 | CN/TJRJ (Prov. CGJ nº 87/2022) | CNN/CNJ Prov. 149/2023 | Regulamento CNB.

■ ■ LEI 14.133/2021 — HIPÓTESES LEGAIS DE INVESTIDURA (art. 76, §5º)

A Lei nº 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos) define, em seu art. 76, §5º, as hipóteses em que a alienação de bem público se dá por **investidura**, com **dispensa de licitação**:

Inc. I — Área remanescente de obra pública (hipótese mais comum)	Alienação, ao proprietário de imóvel lindeiro, de área remanescente ou resultante de obra pública que se tornar inaproveitável isoladamente . A área não pode ser utilizada de forma autônoma — só faz sentido incorporada ao terreno do lindeiro.	Preço ≥ avaliação prévia e ≤ 50% do teto de dispensa do art. 75, II (em 2026: teto = R\$ 65.492,11 → investidura até R\$ 32.746,05).
Inc. II — Imóvel residencial em núcleo urbano de usina hidrelétrica (hipótese específica)	Alienação ao legítimo possuidor direto (ou, na falta, ao poder público) de imóvel para fins residenciais, construído em núcleo urbano anexo a usina hidrelétrica, desde que dispensável na fase de operação e não reversível ao fim da concessão.	Sem limite expresso de valor — segue avaliação prévia e demais requisitos do caput do art. 76.

■ Requisitos gerais do art. 76, caput, Lei 14.133/2021 — aplicam-se a AMBAS as hipóteses:

- ① **Interesse público devidamente justificado** — declarado pelo ente alienante;
- ② **Avaliação prévia do bem** por órgão técnico competente — o preço não pode ser inferior ao laudo;
- ③ **Autorização legislativa** — necessária para bens imóveis, salvo exceções do §1º do art. 76 (bens adquiridos por processo judicial ou dação em pagamento);
- ④ **Bem dominical ou devidamente desafetado** — bens de uso comum do povo ou de uso especial exigem lei de desafetação prévia (arts. 99 e 100 do CC);
- ⑤ **Único proprietário lindeiro** — se houver mais de um lindeiro, a dispensa de licitação pode ser afastada, pois haveria competição possível.

■ MODALIDADES DE INVESTIDURA

Investidura Simples (art. 76, §5º, I)	Alienação direta ao único lindeiro, com dispensa de licitação — bem dominical inaproveitável isoladamente. Caso mais frequente na prática municipal.
Investidura via Reurb (Lei 13.465/17)	Reconhecimento de posse no âmbito da regularização fundiária urbana, com abertura de matrícula ao possuidor consolidado.
Desafetação + Investidura	Área de uso especial ou comum do povo que exige lei municipal de desafetação antes da alienação (arts. 99 e 100 do CC c/c art. 76 da Lei 14.133/2021).

■ REQUISITOS E DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

■ Documentos do VENDEDOR (Poder Público):

- Decreto de desafetação do bem (se aplicável)
- Avaliação prévia do bem por órgão técnico competente (laudo de avaliação)
- Certidão da matrícula do imóvel ou área pública no RI
- Planta e memorial descritivo da área a ser alienada (georreferenciado se rural > 25 ha)
- Anuência do órgão competente (SEMURB, Secretaria de Patrimônio, SPU etc.)
- Comprovante de publicação do edital (se houver licitação)
- Representação do ente público: procuração ou decreto de delegação ao subscritor
- CNPJ do ente público e CPF/documento do representante
- Certidão negativa de débitos (CND) previdenciária e tributária do ente, se exigida

■ Documentos do ADQUIRENTE (Particular):

- RG e CPF (ou CNH) — original e cópia
- Certidão de casamento atualizada (se casado) ou declaração de estado civil
- Pacto antenupcial (se regime diverso da comunhão parcial), registrado no RI
- Comprovante de residência atualizado (até 90 dias)
- Certidão negativa de débitos municipais (IPTU) do imóvel lindeiro, se exigido
- Declaração de que não possui outro imóvel público alienado (em algumas modalidades)
- Comprovante do preço pago / financiamento (boleto, comprovante de transferência)

■ FLUXOGRAMA — PASSO A PASSO



8

AVERBAÇÕES COMPLEMENTARES (se necessárias)

- Averbação de construção existente (habite-se ou CREA/CAU)
- Averbação de benfeitorias
- Cancelamento de eventual ônus sobre a área original

■ ATOS NOTARIAIS E REGISTRAIS ENVOLVIDOS

LAVRATURA

- Escritura Pública de Compra e Venda (Investidura)
- Reconhecimento de firma (se instrumentos particulares forem anexados)
- Autenticação de cópias dos documentos apresentados

REGISTRO DE IMÓVEIS

- Abertura de matrícula (art. 227 e ss. da Lei 6.015/1973)
- Registro da transferência de propriedade (art. 167, I, nº 29)
- Averbação de construção (art. 167, II, nº 4)
- Registro de servidão ou restrições (se houver)

CERTIDÕES

- Certidão de inteiro teor da escritura (Tabelionato)
- Certidão de matrícula com ônus reais (RI)
- Certidão negativa de ônus (RI)

■ CAUTELAS DO TABELIÃO

- Confirmar a **declaração de inservibilidade**, o parecer da Procuradoria e o enquadramento no art. 76, §5º da Lei 14.133/2021 (dispensa de licitação por investidura)
- Confirmar a **avaliação prévia** do bem público e adequação do preço ao laudo
- Checar se o bem não está **onerado** (hipoteca, usufruto, servidão) na matrícula de origem
- Certificar-se da **representação legal** do ente público (prefeito, secretário delegado etc.)
- Verificar a **regularidade urbanística** da área (zoneamento, fração mínima de lote)
- Consultar o **CNS (Prov. CNB)** sobre eventual impedimento das partes
- Alertar sobre a necessidade de recolhimento do **ITBI** (imposto municipal) antes do registro
- Observar as normas do **Código de Normas TJRJ (Prov. CGJ 87/2022)** e **CNN/CNJ Prov. 149/2023**
- Manter sigilo e imparcialidade (art. 7º, VI da Lei 8.935/1994)
- Recusar lavrar se houver indício de ilegalidade ou fraude (art. 30, XI da Lei 8.935/1994)

■ PRAZOS E CUSTOS ESTIMADOS

Organização dos documentos	15–60 dias	Depende do ente público
Lavratura da escritura	2–5 dias úteis	Após doc. completos
Registro no RI	30 dias (art. 188 Lei 6.015/73)	Prazo legal para qualificação
ITBI	Antes do registro	Alíquota municipal (RO: 2%)
Emolumentos (Tabelionato+RI)	Conforme tabela TJERJ	Prov. CGJ 87/2022 – Tabela A

■ LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

- Lei nº 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações): art. 76, caput e §5º, incs. I e II — define investidura e dispensa de licitação
- Código Civil (Lei 10.406/2002): arts. 96, 98, 99, 100, 215, 1.228 e ss.
- Lei nº 9.636/1998: alienação de bens imóveis da União
- Decreto-Lei nº 9.760/1946: imóveis da União
- Lei nº 13.465/2017: Regularização Fundiária (Reurb) — art. 96 e ss.
- Lei nº 6.015/1973 (LRP): arts. 167, 188, 225–228
- Lei nº 8.935/1994: Serviços Notariais e Registrais (arts. 7º, 30)
- Código de Normas Extrajudicial TJRJ — Prov. CGJ nº 87/2022
- CNN/CNJ — Provimento nº 149/2023 (Código Nacional de Normas)
- Regulamentos do Colégio Notarial do Brasil (CNB) — Seção SP/RJ
- Lei municipal de Rio das Ostras autorizativa da alienação (específica por caso)
- Lei Orgânica do Município de Rio das Ostras

■ ■ AVISO IMPORTANTE: Este guia tem caráter meramente INFORMATIVO e EDUCATIVO, podendo conter imprecisões ou estar desatualizado em face de alterações legislativas. NAO substitui orientação jurídica especializada. Consulte sempre um(a) ADVOGADO(A) habilitado(a) para análise do seu caso concreto. O cartório NAO se responsabiliza por decisões tomadas exclusivamente com base neste material.